**SOMBRA E AGUA FRESCA RESORT S.à r.l.**
***Société à responsabilité limitée***
**Siège Social : 17, rue Beaumont**
**L-1219 Luxembourg – Grand-Duché de Luxembourg**

*anciennement : SOMBRA E AGUA FRESCA RESORT LIMITED*
*Siège social: Level 1, Palm Grove House,*
*Wickham's Cay I, Road Town,*
*Tortola - British Virgin Islands*
*Numéro de société: 621162*

CERTIFIED TRUE COPY
OF THE ORIGINAL
Maître Martine Schaeffer, Notary
Luxembourg, the 20.12.21

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**
**TRANSFERT DE SIEGE VERS LUXEMBOURG**
**DU 20 DECEMBRE 2021**
**NUMERO : ...../2021**

In the year two thousand and twenty-one, on the twentieth of December.

Before Maître **Martine SCHAEFFER**, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of **SOMBRA E AGUA FRESCA RESORT LIMITED**, a company incorporated under the Law of British Virgin Islands, having a share capital of one thousand and two US Dollars, (USD 1,002) represented one thousand and two (1,002) shares with a nominal value of one US dollar (USD 1,-), established and having its registered office at Level 1, Palm Grove House, Wickham's Cay I, Road Town, Tortola – British Virgin Islands, with the register number 621162 (the "**Company**").

The extraordinary general meeting is opened by Mr. Liridon ELSHANI, employee of the undersigned notary, residing professionally in Luxembourg, as Chairman.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Corinne PETIT, employee of the undersigned notary, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr. Liridon ELSHANI, prenamed.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I. The agenda of the meeting is the following:

**AGENDA**

**1.** Transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company from the British Virgin Islands, to the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, without the Company being dissolved and with full corporate and legal continuance;

**2.** Adoption of the legal form of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée)* with the name "**SOMBRA E AGUA FRESCA RESORT S.à r.l.**" and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company to the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

**3.** Change of the purpose of the company as follows:

*"The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind and loans, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg and/or abroad.*

*The Company may invest directly or indirectly in real estate, intellectual property rights, or any other movable or immovable property of any kind.*

*The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, debentures and any type of debt or equity securities such as (but not limited to) preferred equity certificates, such securities being convertible or not.*

*In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which the Company belongs (including upstream or cross-stream) or to third parties, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.*

*The Company may also enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and instruments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and any such other risks generally.*

*Finally, the Company may perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose".*

**4.** Amend and completely restate the Company's articles of association so as to conform them to the laws of Luxembourg, as a consequence of the Company's acceptance of the Luxembourg nationality as specified in item 2. above;

**5.** Acknowledge and record the allocation of the shares of the Company further to the transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company from the British Virgin Islands to the city of Luxembourg and further to the complete restatement of the Company's articles of association;

**6.** Change of the currency of the share capital from USD into EUR, using the currency rate as published by the European Central Bank applicable at the date of the conversion and the amount obtained by the conversion will be allocated in a special reserve account;

**7.** Cancellation of the nominal value of the exiting shares and increase of the share capital by an amount of EUR 15,000.-, without emission of new shares but by the sole increase of the par value of the exisiting 1,002 shares, fully paid-up in cash by the actual 13 shareholders;

**8.** Reduction of the share capital in order to bring it from its converted and increased amount down to EUR 15,000.-, without cancellation of shares but by the subsequent reduction of the par value of the existing 1,002 shares, by the transfer of the amount of the reduction to a special reserve account from which it can only be availed to offset losses incurred or to increase the subscribed capital by incorporation of reserves .

**9.** Replacement of the 1,002 existing shares by 15,000 new shares of nominal value of EUR 1.00 each to be allocated to the 13 existing shareholders with the same "prorata" as per the existing owned shares.

**10.** Subsequent amendment of the Articles of association;

**11.** Resignation of the actual directors of the Company and appointment as à new managers of the Company:

- Mr Edoardo TUBIA born in San Donà di Piave (VE), Italy, on December 11th, 1953, residing at 6, rue des Lilas, 8035 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg ; and
- Mr Giorgio VIGNOLLE born in Belluno (I), Italy, on September 12th, 1958 and residing at 1, rue Adolphe Omlor, L-2262 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

all of them, for an unlimited period;

**12.** Establish the registered office, principal establishment and central administration of the Company at 17, Rue Beaumont, 1219 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg;

**13.** Confirmation that the current financial year, having started on 1st of January 2021 will end on 31st of December 2021;

**14.** Consequent amendment of The Article of incorporation of the statutes to adapt to the resolutions taken on the basis of the agenda;

**15.** Miscellaneous

**II.** The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of the shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed *ne varietur* by the appearing parties and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed.

**III.** It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital of the Company are present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.

The Chairman declares that the company will transfer its registered and official office to Luxembourg.

Pursuant to a written resolution of the meeting of the board of directors of the Company held on October 15th, 2021, it was decided to transfer of the registered office, the real management, the central administration and the principal office from the British Virgin Islands to Luxembourg, in the forms required by Luxembourg law, all this without any change of the legal entity. A copy of such document, after having been signed *ne varietur* by the members of the bureau and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

For the execution of this resolution, it is necessary to adjust the articles of incorporation of the company to the law of the new country of the registered office.

After deliberation, the meeting then adopts each time unanimously the following resolutions:

**FIRST RESOLUTION**

The general meeting resolves to transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company from the British Virgin Islands, to the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, without the Company being dissolved and with full corporate and legal continuance.

The general meeting decides to approve the Company's interim financial statements as of 20 December 2021, signed by the managers of the company, which interim financial statements remains attached to the present deed.

**SECOND RESOLUTION**

The general meeting decides to adopt the legal form of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée)* with the name "**SOMBRA E AGUA FRESCA RESORT S. à r. l.**" and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company to the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

**THIRD RESOLUTION**

The General Meeting resolves to modify the Corporate Object of the Company as follows:

*"The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind and loans, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg and/or abroad.*

*The Company may invest directly or indirectly in real estate, intellectual property rights, or any other movable or immovable property of any kind.*

*The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, debentures and any type of debt or equity securities such as (but not limited to) preferred equity certificates, such securities being convertible or not.*

*In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which the Company belongs (including upstream or cross-stream) or to third parties, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.*

*The Company may also enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and instruments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and any such other risks generally.*

*Finally, the Company may perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose."*

**FOURTH RESOLUTION**

The general meeting decides to amend and completely restate the Company's articles of association so as to conform them to the laws of Luxembourg, as a consequence of the Company's acceptance of the Luxembourg nationality and to acknowledge and record the allocation of the shares of the Company further to the transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company from the British Virgin Islands to the city of Luxembourg and further to the complete restatement of the Company's articles of association.

The general meeting resolves furhter to change the currency of the share capital from USD into EUR, based on the currency rate applicable at 20 December 2021 by the Eropean Central Bank, being equal to 1 EUR =1.1273 EUR, so that the current share capital of 1,002 USD will be 888.85 EUR.

The general meeting adopt the new currency in the accounts of the company and empowers the new board of manager to execute all necessary operations to accomplish the conversion and to keep the accounting in future in the new currency and establishment of an opening balance sheet as of today.

**FIFTH RESOLUTION**

The general meeting decides to cancle the nominal value of the exiting shares and to increase the share capital by an amount of EUR 15,000 (fifteen thousand euros), in order to bring it from its converted amount of EUR 888.85 (eight hundred eighty-eight euro and eighty-five cents) up to EUR 15,888.85 (fifteen thousand eight hundred eighty-eight euro and eighty-five cents), by a payment in cash without emission of new shares but by the sole increase of the par value of the exisiting 1.002 (one thousand and two) shares, fully paid up in cash by the actual 13 (thirteen) shareholders, so that the amount of EUR 15.000,00 (fifteen thousand euros) is as of now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

**SIXTH RESOLUTION**

The general meeting decides to decrease the share capital by an amount of EUR 888.85 (eight hundred eighty-eight euro and eighty-five cents) in order to bring it from its increased amount of EUR 15,888.85 (fifteen thousand eight hundred eighty-eight euro and eighty-five cents) down to EUR 15,000.-(fifteen thousand euro) without cancellation of shares but by the subsequent reduction of the par value of the existing 1.002 (one thousand two) shares, and to allocate the amount of the reduction to a special reserve account from which it can only be availed to offset losses incurred or to increase the subscribed capital by incorporation of reserves .

Furthermore, the general meeting decides to replace the 1.002 (one thousand two) existing shares by 15,000 (fifteen thousand) shares with a nominal value of EUR 1,00 (one euro) each to be allocated to the 13 (thirteen) existing shareholders with the same "prorata" as per the existing owned shares.

Which 15.000 (fifteen thousand) shares are owned as follows:

1. **Mrs. Christine OLIVEIRA DA COSTA**, born on 8.12.1971 in Esch-su-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, residing at 2B, rue d'Ehlerange, L-3918 Mondercange, Grand Duchy of Luxembourg, owns 659 (six hundred fifty-nine) shares;

2. **Mr. Jens LIESEN**, born on 26.12.1974 in Sögel, Germany, residing at 2B, rue d'Ehlerange, L-3918 Mondercange, Grand Duchy of Luxembourg, owns 659 (six hundred fifty-nine) shares;

3. **Mr. Gabriel VIGNOLLE**, born on 29.08.1988 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, residing at 1, rue Adolphe Omlor, L-2262 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, owns 1,482 (one thousand four hundred heigty-two) shares;

4. **Mr. Giorgio VIGNOLLE**, born on 12.09.1958 in Belluno, Italy, residing at 1, rue Adolphe Omlor, L-2262 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, owns 644 (six thousand forty-four) shares;

5. **Mr. Matteo VIGNOLLE**, born on 13.05.1991 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, residing at 1, Rue Adolphe Omlor, L-2262 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, owns 1,482 (one thousand four hundred eighty-two) shares;

6. **Mr. Giancarlo RAGGI**; born on 20.04.1969 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, residing at 9, rue Josy Meyers, L-2178 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, owns 749 (seven hundred forty-nine) shares;

7. **Mrs. Ingrid LAMBERT**; born on 09.06.1971 in Arlon, Belgium, residing at 27, rue de Neuort, L-8373 Hobscheid, Grand Duchy of Luxembourg, owns 763 (seven hundreed sixty-three) shares;

8. **Mr. Enrico TUBIA**; born on 22.08.1987 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, residing at 4C1, 1/F, 10th Street, Tai Wai Village, Sha Tin NT – Hong Kong, owns 1,452 (one thousand four hundred fifty-two) shares;

9. **Mrs. Silvia TUBIA**; born on 08.07.1979 in San Donà di Piave, Italy, residing at 6, rue des Lilas, 8035 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, owns 1.452 (one thousand four hundred fifty-two) shares;

10. **Mr. Edoardo TUBIA**; born on 11.12.1953 in San Donà di Piave, Italy, residing at 6, rue des Lilas, 8035 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, owns 135 (one hundred thirty-five) shares;

**11. Mrs. Susik HEMAWITI**; born on 26.02.1980 in Banyumans, Indonesia, residing at Perum Perwita Regency Discuss No. 10 DK. Salakan R T.010, Bangunharjo Sewon – Bantul D.I. Yogiakarta, Indonesia, owns 1,796 (one thousand seven hundred ninety-six) shares;

**12. Mr. Michel BARBANCEY**; born on 16.04.1959 in Tunis, Tunisia, residing at 9, rue Bernard Haal, L-1711 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, owns 1.482 (one thousand four hundred eighty-two) shares;

**13. NEW LIFE S.à r.l.**, with registered office at 6,rue des Lilas, L- 8035 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, registered with RCS Luxembourg under the number B17790, owns 2,245 (two thousand two hundred forty-five) shares.

**SEVENTH RESOLUTION**

The general meeting accepts the resignation of the former directors of the company and appoints the following persons as new managers of the company for an unlimited period:

- **Mr Edoardo TUBIA** born in San Donà di Piave (VE), Italy, on December 11th, 1953, residing at 6, rue des Lilas, 8035 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg ; and
- **Mr Giorgio VIGNOLLE** born in Belluno (I), Italy, on September 12th, 1958 and residing at 1, rue Adolphe Omlor, L-2262 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

**EIGHTH RESOLUTION**

The general meeting confirms the establishment of the registered office at 17, Rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

The General Meeting confirms that all the assets and all the liabilities of the Company previously of British Virgin Islands nationality, without limitation, remain the ownership in their entirety of the Luxembourg Company which continues to own all the assets and continues to be obliged by all the liabilities and commitments of the company previously of British Virgin Islands nationality.

**NINTH RESOLUTION**

The general meeting confirms that the current financial year, having started on 1st of January 2021 will end on 31st of December 2021.

**TENTH RESOLUTION**

The General Meeting, in conformity with the above taken resolutions, resolves to amend the Articles of Association, which after total update to conform them to the Luxembourg law, will have henceforth the following wording:

## ARTICLES OF INCORPORATION

### CHAPTER I – FORM, NAME, REGISTERED OFFICE, OBJECT, DURATION

**Article 1** There is hereby formed a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) under the name of "**SOMBRA E AGUA FRESCA RESORT S. à r. l.**", which is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (hereafter, the "**Company**"), and in particular by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (hereafter, the "**Law**"), as well as by the present articles of association (hereafter, the "**Articles**").

**Article 2** The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The address of the registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg by a resolution of the manager(s) or by a resolution of the board of managers, as the case may be.

It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholder(s) whose adoption is subject to the quorum and majority requirements for an amendment of the Articles.

The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

In the event that, in the view of the manager(s) or the board of managers, as the case may be, extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the Law. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the manager(s) or the board of managers, as the case may be.

**Article 3** The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind and loans, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg and/or abroad.

The Company may invest directly or indirectly in real estate, intellectual property rights, or any other movable or immovable property of any kind.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, debentures and any type of debt or equity securities such as

(but not limited to) preferred equity certificates, such securities being convertible or not.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which the Company belongs (including upstream or cross-stream) or to third parties, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may also enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and instruments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and any such other risks generally.

Finally, the Company may perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

**Article 4** The Company is formed for an unlimited period of time.

**CHAPTER II – CAPITAL, SHARES**

**Article 5** The share capital of the Company is set at fifteen thousand Euro (EUR 15,000.-) represented by fifteen thousand (15,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles or by the Law or any contractual arrangement entered into between the shareholders.

In addition to the share capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

The Company may, without limitation, accept shareholders' equity or other contributions without issuing shares or other securities in consideration of the contribution and may inscribe the contributions in one or more accounts. The decisions relating to the use of these accounts must be taken by the shareholders without prejudice of the Law or the present Articles.

**Article 6** Each share entitles to one (1) vote, subject to the limitations imposed by the Law. Towards the Company, the Company's shares are

indivisible and only one (1) owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Article 7** In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares may be freely transferred amongst such shareholders. Save as otherwise provided by the Law, the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorization of the general meeting of shareholders representing at least three-quarters (3/4) of the share capital, without prejudice to the provisions of the law of 5 August 2005 on financial collateral arrangements, as amended.

The Company may acquire its own shares in view of and subject to their immediate cancellation, without prejudice to the provisions of the law of 5 August 2005 on financial collateral arrangements, as amended.

**Article 8** The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency, bankruptcy, winding-up or dissolution of the single shareholder or of any shareholders.

**CHAPTER III – MANAGERS, STATUTORY AUDITORS**

**Article 9** The Company is managed by one (1) or more managers. If more managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholders.

The manager(s) or the board of managers, as the case may be, will be elected by the shareholder(s) who will determine their number and the term of their office. He (they) will hold their office until their successors are elected. He (they) are re-eligible and he (they) may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the shareholder(s).

**Article 10** The manager(s) or the board of managers, as the case may be, is (are) vested with the broadest powers to perform or approve all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the shareholders fall within the competence of the manager(s) or the board of managers, as the case may be.

**Article 11** The manager(s) or the board of managers, as the case may be, may sub-delegate special powers or proxies or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees of its choice.

**Article 12** The board of managers (if any) may elect a chairman among its members. The board of managers may also elect a secretary, who need not be a manager or a shareholder of the Company, and who will be responsible for keeping the minutes of the relevant meeting of the board of managers.

The meetings of the board of managers are convened by the chairman or by any two (2) managers. A written notice shall be sent to all managers by any means of communication allowing for the transmission of a written text at least twenty-four (24) hours prior to the date of the meeting of the board of managers,

unless a shorter notice period has been agreed upon by all the managers. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. If all the managers are present or represented at the meeting, they may waive all convening requirements and formalities.

No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another manager as his proxy. Any manager may represent one or several managers.

The meetings of the board of managers shall be held physically in Luxembourg.

Any manager may participate in a meeting by means of telephone or video conference call or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. A meeting held through such means of communication is deemed to be held at the registered office of the Company.

Subject to the following, a quorum of the board of managers shall be the presence or the representation of a majority of the managers holding office.

**Article 13** The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented, except that resolutions of the board of managers relating to the sale or refinancing of the assets of the Company shall be adopted by the unanimity of managers present or represented. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by any two (2) managers manager) or by the chairman and the secretary (if any). Copies or extracts of the minutes can also be delivered to third parties dealing with the Company and certified either by any two (2) managers (or by the chairman and the secretary (if any). These minutes, copies and extracts and all factual declarations contained therein shall be conclusive evidence towards the Company and any interested person that the resolutions have been duly taken at a meeting of the board of managers validly held.

The resolutions adopted by the single manager shall be documented in writing and signed by the single manager.

Resolutions in writing may be taken by the members of the board of managers, provided that those resolutions are signed by all managers, in which case they shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board of managers and the date of such resolutions shall be the one referred to in the resolutions or the one opposite the last signature, as the case may be. The

resolutions may be documented in a single document or in several separate documents having the same content and signed by the managers.

**Article 14** In dealing with third parties, the Company shall be bound towards third parties by (i) the sole signature of the sole manager, or if more managers have been appointed, by (ii) the joint signatures of two (2) managers, or (iii) the joint signatures or single signature of any person to whom special signatory power has been delegated by the board of managers, within the limits of such power.

**Article 15** The manager(s) or the board of managers, as the case may be, assumes, by reason of his/its position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/it in the name of the Company. Any such manager(s) or the board of managers, as the case may be, is only liable for the performance of its duties.

The Company shall indemnify any member of the board of managers, officer or employee of the Company and, if applicable, his successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been manager, officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the Articles may be entitled.

**Article 16** If any of the managers of the Company has or may have any personal interest in any transaction of the Company, such manager shall disclose such personal interest to the other manager(s) and shall not consider or vote on any such transaction.

In case of a sole manager, it suffices that the transparts sociales between the Company and its manager, who has such an opposing interest, be recorded in writing.

The foregoing paragraphs of this article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the mere fact that any one or more of the manager(s) or any officer of the Company has a personal interest in,

or is a manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as described above to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

**Article 17** Subject to approval by the shareholder(s), the manager(s) may receive a management fee in respect of the carrying out of his/their management of the Company and may, in addition, be reimbursed for all other expenses whatsoever incurred by the manager(s) in relation with such management of the Company or the pursuit of the Company's corporate object.

**Article 18** Even after cessation of their mandate or function, any manager, as well as any person who is invited to attend a meeting of the board of managers, shall not disclose information on the Company, the disclosure of which may have adverse consequences for the Company, unless such divulgation is required (i) by a legal or regulatory provision applicable to *sociétés à responsabilité limitée* or (ii) for the public benefit.

**Article 19** Except where according to the Law, the Company's annual statutory and/or consolidated accounts must be audited by an independent auditor, the business of the Company and its financial situation, including in particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one (1) or more statutory auditors who need not be shareholders themselves.

The statutory or independent auditors, if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine the number of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the independent auditor may, as a matter of the Law, only be removed for serious cause or by mutual agreement.

**CHAPTER IV – GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Article 20** The shareholders shall have such powers as are vested in them pursuant to the Articles and the Law. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of shareholders.

Any properly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

**Article 21** Unless there is only one (1) single shareholder, the shareholders may also meet in a general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles or the Law, by the manager(s), alternatively, by the statutory auditor(s) (if any) or, more alternatively, by shareholders representing more than half (1/2) of the share capital.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad (but outside of France) if, in the judgment of the manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.

**Article 22** All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself, as a proxy holder. The board of managers may determine any conditions that must be fulfilled in order for a shareholder to take part in a general meeting of shareholders.

Shareholders, participating in a general meeting of shareholders by videoconference or any other similar means of telecommunication allowing for their identification, shall be deemed present for the purpose of quorum and majority computation. Such telecommunication methods shall satisfy all technical requirements to enable the effective participation in the meeting and the deliberations of the meeting shall be retransmitted on a continuous basis.

**Article 23** Any general meeting of shareholders shall be presided over by a president or by a person designated by the manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.

The president of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.

The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the shareholders attending the general meeting of shareholders.

The president, the secretary and the scrutineer so appointed together form the bureau of the general meeting of shareholders.

**Article 24** At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending the Articles or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment of the Articles, as the case may be, resolutions shall be adopted

by shareholders representing more than half (1/2) of the share capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in writing), the shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.

At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles or the Law, for the purpose of amending the Articles or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment of the Articles, the majority requirements shall be a majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the share capital.

**Article 25** The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the members of the bureau of the general meeting of shareholders and may be signed by shareholders or proxies of shareholders, who so request.

Copies or extracts of resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general meeting of shareholders may be signed by the president of the general meeting of shareholders, the secretary of the general meeting of shareholders or a manager.

The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.

If the Company has several shareholders, but no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one (1) or several shareholders. Should such written resolutions be sent by the manager(s) to the shareholders for adoption, the shareholders are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the proposed resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the general meeting of shareholders shall *mutatis mutandis* apply to the adoption of written resolutions.

**CHAPTER V – FINANCIAL YEAR, FINANCIAL STATEMENTS, DISTRIBUTION OF PROFITS**

**Article 26** The Company's financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

**Article 27** At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the manager(s) or the board of managers, as the case may be, prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Article 28** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

After allocation to the legal reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions, unless otherwise provided in the Articles or any contractual arrangement to which the shareholders are a party.

Notwithstanding the foregoing, the manager(s) or the board of managers, as the case may be, may in particular decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law.

**CHAPTER VI – LIQUIDATION, FINAL PROVISIONS**

**Article 29** The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and the majority rules set by the Articles or, as the case may be, by the Law for any amendment of the Articles.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the manager(s) or such other person (who may be a physical person or a legal entity, including a shareholder) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions.

**Article 30** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles."

**Expenses**

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated at approximately EUR 2,500.- (two thousand five hundred Euro).

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.

The document having been read to the proxy holder, known to the notary by her name, first name, civil status and residence, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

**SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :**

L'an deux mille vingt et un, le vingt décembre.

Par-devant Maître **Martine SCHAEFFER**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de **SOMBRA E AGUA FRESCA RESORT Limited**, une société existant sous les lois des Îles Vierges Britanniques, ayant un capital social de mille deux Dollars US, (USD 1,002) représenté par mille deux (1,002) parts sociales d'une valeur nominale d'un dollar US (USD 1,-), établie et ayant son siège social au Level 1, Palm Grove House, Wickham's Cay I, Road Town, Tortola – Îles Vierges Britanniques, sous le numéro 621162 (la "**Société**").

L'assemblée est présidée par M. Liridon ELSHANI, employé du notaire instrumentaire, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mme Corinne PETIT, employée du notaire instrumentaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur M. Liridon ELSHANI, précité.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter :

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour :

1. Transfert du siège social, du principal établissement et de l'administration centrale de la Société des Îles Vierges Britanniques vers le Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, sans dissolution de la Société et avec continuation de sa personnalité juridique ;

2. Adoption de la forme juridique d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination **"SOMBRA E AGUA FRESCA RESORT S. à r. l."** et acceptation de la nationalité luxembourgeoise découlant du transfert du siège social, le principal établissement et l'administration centrale de la Société à la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ;

3. Modification de l'objet de la société comme suit:

*«La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et/ou étrangères, ainsi qu'auprès d'autres entités commerciales, l'acquisition par achat, par souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou autrement de parts sociales, obligations, titres obligataires et autres instruments financiers et prêts et la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des participations dans d'autres partenariats et exercer son activité à travers ses filiales au Luxembourg et/ou à l'étranger.*

*La Société peut investir directement ou indirectement sur le marché de l'immobilier, dans les droits de propriété intellectuelle ou dans toute autre propriété mobilière ou immobilière de toute sorte.*

*La Société peut emprunter sous toute forme et procéder à travers des placements privés à l'émission d'obligations et autres titres de créance ou de capital de toute nature y inclus, mais sans limitation, des preferred equity certificates convertibles ou non.*

*D'une manière générale, la Société peut octroyer assistance (au moyen de prêts, avances, garanties ou sûretés ou par tout autre moyen) à des sociétés ou autres entreprises, dans lesquelles la Société a des participations ou qui font partie intégrante du groupe des sociétés auquel la Société appartient (y inclus vers le haut ou horizontalement) ou à des tiers, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toute opération qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au développement de son objet.*

*La Société peut également contracter, exécuter ou accomplir toutes opérations de swaps, opérations à terme (futures), opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, de prêt de titres, ainsi que toutes autres opérations similaires. La Société peut, de manière générale, utiliser toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger*

*contre les risques de crédit, de change, de taux d'intérêt et généralement de tout autre risque.*

*Finalement, la Société peut accomplir toute opération commercial, technique et financière ou toute autre opération, en relation directe ou indirecte avec le champ d'application de son objet, afin de faciliter l'accomplissement de celui-ci."* ;

**4.** Modification et refonte complète des statuts de la Société afin de les conformer aux lois du Luxembourg, à la suite de l'acceptation de la nationalité luxembourgeoise de la société précisées au point 2 ci-dessus ;

**5.** Enregistrement de l'attribution des parts sociales de la Société suite au transfert du siège social, le principal établissement et de l'administration centrale de la Société des Îles Vierges Britanniques à la ville de Luxembourg et à la suite de la refonte complète des statuts de la Société ;

**6.** Changement de la devise du capital social de USD en EUR, en utilisant le taux de change publié par la Banque Centrale Européenne applicable à la date de la conversion et le montant obtenu par la conversion sera affecté à un compte de réserve spécial;

**7.** Annulation de la valeur nominale des parts sociales existantes et augmentation de capital social d'un montant de EUR 15.000,-, sans émission de parts sociales nouvelles, mais par la seule augmentation du pair-comptable des 1.002 parts sociales existantes, entièrement libérées en espèces par les 13 associés actuels ;

**8.** Réduction du capital social le porter de son montant converti et augmenté à EUR 15.000,-, sans annulation de parts sociales, mais par la réduction subséquente du pair-comptable des 1.002 parts sociales existantes, et le transfert du montant de la réduction à un compte de réserve spéciale dont il ne peut être fait usage que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves.

**9.** Remplacement des 1.002 parts sociales existantes par 15.000 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 1,00 EUR chacune à attribuer aux 13 associés existants au même "prorata" que les parts sociales existantes ;

**10.** Modification subséquente des statuts ;

**11.** Démission des administrateurs actuels de la Société et nomination en tant que nouveaux gérants de la Société :

- **M. Edoardo Tubia** né à San Donà di Piave (VE), Italie le 11 décembre 1953, résidant au 6, rue des Lilas, 8035 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg ;

- **M. Giorgio Vignolle** né à Belluno (I), Italie, le 12 Septembre, 1958 et demeurant au 1, rue Adolphe Omlor, L-2262 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

chacun d'eux, pour une durée illimitée;

**12.** Fixation du siège social, du principal établissement et de l'administration centrale de la Société au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg , Grand-Duché de Luxembourg;

**13.** Confirmation que l'exercice social actuel, ayant commencé le 1er janvier 2021 se terminera au 31 décembre 2021;

**14.** Modification conséquente des statuts pour les adapter aux résolutions prises sur la base de l'ordre du jour ;

**15.** Divers

**II.** Que les associés présents, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre d'parts sociales qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte.

Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des associés représentés.

**III.** Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Monsieur le Président déclare que la Société entend transférer son siège statutaire et effectif à Luxembourg.

Conformément à une décision écrite prise le conseil de gérance de la Société en date du 15 octobre 2021, il a décidé le transfert du siège statutaire, l'administration centrale, le siège de direction effectif et le principal établissement de la société vers le Grand-Duché de Luxembourg, dans les formes et conditions prévues par la loi luxembourgeoise, sans changement de la personnalité juridique, laquelle perdure sans interruption. Une copie de cette décision reste annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Pour l'exécution de la susdite décision, il est nécessaire d'adapter les statuts de la société à la loi du nouveau pays du siège social.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

**PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale décide de transférer le siège social, le principal établissement et l'administration centrale de la Société des Îles Vierges Britanniques vers le Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, sans dissolution de la Société et avec continuation de sa personnalité juridique.

L'assemblée générale décide d'approuver les états financiers intermédiaires de la Société en date du 20 décembre 2021, signés par les gérants de la Société, lesquels états financiers intermédiaires restent joints au présent acte.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide que la Société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination de **« SOMBRA E AGUA FRESCA RESORT S. à r. l. »** suite au transfert du siège social statutaire, de la direction effective, de l'administration centrale et du principal établissement de la société vers le Luxembourg.

**TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société pour lui donner la teneur suivante :

«*La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et/ou étrangères, ainsi qu'auprès d'autres entités commerciales, l'acquisition par achat, par souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou autrement de parts sociales, obligations, titres obligataires et autres instruments financiers et prêts et la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des participations dans d'autres partenariats et exercer son activité à travers ses filiales au Luxembourg et/ou à l'étranger.*

*La Société peut investir directement ou indirectement sur le marché de l'immobilier, dans les droits de propriété intellectuelle ou dans toute autre propriété mobilière ou immobilière de toute sorte.*

*La Société peut emprunter sous toute forme et procéder à travers des placements privés à l'émission d'obligations et autres titres de créance ou de capital de toute nature y inclus, mais sans limitation, des « preferred equity certificates » convertibles ou non.*

*D'une manière générale, la Société peut octroyer assistance (au moyen de prêts, avances, garanties ou sûretés ou par tout autre moyen) à des sociétés ou autres entreprises, dans lesquelles la Société a des participations ou qui font partie intégrante du groupe des sociétés auquel la Société appartient (y inclus vers le haut ou horizontalement) ou à des tiers, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toute opération qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au développement de son objet.*

*La Société peut également contracter, exécuter ou accomplir toutes opérations de swaps, opérations à terme (futures), opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, de prêt de titres, ainsi que toutes autres opérations similaires. La Société peut, de manière générale, utiliser toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger*

*contre les risques de crédit, de change, de taux d'intérêt et généralement de tout autre risque.*

*Finalement, la Société peut accomplir toute opération commercial, technique et financière ou toute autre opération, en relation directe ou indirecte avec le champ d'application de son objet, afin de faciliter l'accomplissement de celui-ci. ».*

**QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide de modifier et de refondre complètement les statuts de la Société afin de les conformer aux lois du Luxembourg, à la suite de l'acceptation de la nationalité luxembourgeoise de la société et d'enregistrer l'attribution des parts sociales de la Société suite au transfert du siège social, le principal établissement et de l'administration centrale de la Société des Îles Vierges Britanniques à la ville de Luxembourg.

L'assemblée générale décide ensuite de convertir la devise du capital social de la société de USD en EUR, par application du taux de change publié par la Banque Centrale Européenne à la date du 20 décembre 2021, savoir 1 EUR = 1,1273 EUR, de sorte que le capital social actuel de 1.002 USD sera de 888,85 EUR.

L'assemblée générale adopte la nouvelle monnaie dans les comptes de la société et autorise le nouveau conseil de gérance d'exécuter toutes les opérations nécessaires à la réalisation de la conversion, et de maintenir la comptabilité à l'avenir dans la nouvelle monnaie et l'établissement d'une ouverture bilan à la date de ce jour.

**CINQUIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social d'un montant de EUR 15.000,- (quinze mille euros) pour le porter de son montant converti de EUR 888,85 (huit cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-cinq cents) à EUR 15.888,85 (quinze mille huit cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-cinq cents), sans émission de parts sociales nouvelles, mais par la seule augmentation du pair-comptable des 1.002 (mille deux) parts sociales existantes, entièrement libérées en espèces par les 13 (treize) associés actuels, de sorte que le montant de EUR 15.000,00- (quinze mille euros) est désormais à la libre disposition de la société, la preuve de ce fait ayant été fournie au notaire.

**SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de réduire le capital social d'un montant de de EUR 888,85 (huit cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-cinq cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 15.888,85 (quinze mille huit cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-cinq cent) à EUR 15.000 (quinze mille euros), sans annulation de parts sociales, mais par la réduction subséquente du pair-comptable des 1.002 (mille et deux) parts sociales existantes, et de transférer le montant de la réduction à un compte de réserve spéciale dont il ne peut être fait

usage que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves.

L'assemblée générale décide suite à ce qui précède de remplacer les 1.002 (mille et deux) parts sociales existantes par 15.000 (quinze mille) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 1,00 EUR (une euro) chacune à attribuer aux 13 associés existants avec le même "prorata" que les parts sociales existantes.

Lesquelles 15.000 (quinze mille) parts sociales sont détenues comme suit :

1. **M.me Christine OLIVEIRA**, né le 8.12.1971 à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant au 2B, rue d'Ehlerange, L-3918 Mondercange, Grand-Duché de Luxembourg, détient 659 (six cent cinquante-neuf) parts sociales;
2. **M. Jens LIESEN**, né le 26.12.1974 à Sögel, Allemagne, demeurant au 2B, rue d'Ehlerange, L-3918 Mondercange, Grand-Duché de Luxembourg, détient 659 (six cent cinquante-neuf) parts sociales;
3. **M. Gabriel VIGNOLLE**, né le 29.08.1988 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant au 1, rue Adolphe Omlor, L-2262 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, détient 1.482 (mille quatre cent quatre-vingt-deux) parts sociales;
4. **M. Giorgio VIGNOLLE**, né le 12.09.1958 à Belluno, Italie, demeurant au 1, rue Adolphe Omlor, L-2262 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, détient 644 (six cent quarante-quatre) parts sociales;
5. **M. Matteo VIGNOLLE**, né le 13.05.1991 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant au 1, rue Adolphe Omlor, L-2262 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, détient 1.482 (mille quatre cent quatre-vingt-deux) parts sociales;
6. **M. Giancarlo RAGGI**; né le 20.04.1969 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant au 9, rue Josy Meyers, L-2178 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg détient 749 (sept cent quarante-neuf) parts sociales;
7. **Mme Ingrid LAMBERT**; née le 09.06.1971 à Arlon, Belgique, demeurant au 27, rue de Neuort, L-8373 Hobscheid, Grand-Duché de Luxembourg, détient 763 (sept cent soixante-trois) parts sociales;
8. **M. Enrico TUBIA**; né le 22.08.1987 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant au 4C1, 1/F, 10th Street, Tai Wai Village, Sha Tin N.T. – Hong Kong, détient 1.452 (mille quatre cent cinquante-deux) parts sociales;
9. **M.me Silvia TUBIA**; née le 08.07.1979 à San Donà di Piave, Italie, demeurant au 6, rue des Lilas, 8035 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, détient 1.452 (mille quatre cent cinquante-deux) parts sociales;
10. **M. Edoardo TUBIA**; né le 11.12.1953 à San Donà di Piave, Italie, demeurant au 6, rue des Lilas, 8035 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg , détient 135 (cent trente-cinq) parts sociales;

**11. Mme Susik HEMAWITI**; né le 26.02.1980 à Banyumans - Indonesia, demeurant au Perum Perwita Regency Discuss No. 10 DK. Salakan C T.010, Bangunharjo Sewon, Bantul D.I. Yogyakarta - Indonesia, détient 1.796 (mille sept cent quatre-vingt-six) parts sociales;

**12. M. Michel BARBANCEY**; né le 16.04.1959 à Tunis, Tunisie, demeurant au 9, rue Bernard Haal, L-1711 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, détient 1.482 (mille quatre cent quatrevingt-deux) parts sociales;

**13. NEW LIFE S. à r. l.,** avec siège social au 6,rue des Lilas, L-8035 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, aimmatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B17790, détient 2.245 (deux mille deux cent quarante-cinq) parts sociales;

**SEPTIÈME RÉSOLUTION**

L'assemblée accepte les démissions des anciens directeurs et décide de nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux gérants pour une durée illimitée :

- **M. Edoardo TUBIA,** né à San Donà di Piave (VE), Italie, le 11 décembre 1953, résidant au 6, rue des Lilas, L-8035 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg; et

- **M. Giorgio VIGNOLLE,** né à Belluno (I), Italie, le 12 septembre 1958, demeurant professionnellement au 1, rue Adolphe Omlor, L-2262 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

**HUITIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale confirme l'établissement du siège social de la société au 17, Rue Beaumont, 1219 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

L'assemblée générale confirme que tous les actifs et passifs de la société précédemment de nationalité des Îles Vierges Britanniques, restent sans limitation et dans leur entièreté la propriété de la société luxembourgeoise, laquelle continuera à être propriétaire de tous les actifs et à être obligée par tous les passifs et engagements de la société, précédemment de nationalité des Îles Vierges Britanniques.

**NEUVIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale confirme que l'exercice social actuel, ayant commencé le 1er janvier 2021 se terminera au 31 décembre 2021.

**DIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée, suite aux résolutions qui précèdent, décide de modifier les statuts qui, après refonte totale pour les mettre en conformité avec le droit luxembourgeois, auront désormais la teneur suivante:

**« STATUTS**

**CHAPITRE I – FORME, DENOMINATION, SIÈGE, OBJET, DUREE**

**Article 1** Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination "**SOMBRA E AGUA FRESCA RESORT S.à r.l.**" qui est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après, la "**Société**"), et en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la "**Loi**"), ainsi que par les présents statuts (ci-après, les "**Statuts**").

**Article 2** Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la commune de Luxembourg par décision du ou des gérants ou, selon le cas, du conseil de gérance.

Il peut être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution du ou des associés délibérant aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des statuts.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Si le ou les gérants ou, selon le cas, le conseil de gérance estiment que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social se produisent ou sont imminents et qui compromettraient l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements sont imminents, le siège social pourra être transféré temporairement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la Loi. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par le ou les gérants (s) ou, selon le cas, le conseil de gérance.

**Article 3** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et/ou étrangères, ainsi qu'auprès d'autres entités commerciales, l'acquisition par achat, par souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou autrement de parts sociales, obligations, titres obligataires et autres instruments financiers et prêts et la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des participations dans d'autres partenariats et exercer son activité à travers ses filiales au Luxembourg et/ou à l'étranger.

La Société peut investir directement ou indirectement sur le marché de l'immobilier, dans les droits de propriété intellectuelle ou dans toute autre propriété mobilière ou immobilière de toute sorte.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder à travers des placements privés à l'émission d'obligations et autres titres de créance ou de capital de toute nature y inclus, mais sans limitation, des *preferred equity certificates* convertibles ou non.

D'une manière générale, la Société peut octroyer assistance (au moyen de prêts, avances, garanties ou sûretés ou par tout autre moyen) à des sociétés ou autres entreprises, dans lesquelles la Société a des participations ou qui font partie intégrante du groupe des sociétés auquel la Société appartient (y inclus vers le haut ou horizontalement) ou à des tiers, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toute opération qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

La Société peut également contracter, exécuter ou accomplir toutes opérations de *swaps*, opérations à terme (*futures*), opérations sur produits dérivés, marchés à prime (*options*), opérations de rachat, de prêt de titres, ainsi que toutes autres opérations similaires. La Société peut, de manière générale, utiliser toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, de change, de taux d'intérêt et généralement de tout autre risque.

Finalement, la Société peut accomplir toute opération commercial, technique et financière ou toute autre opération, en relation directe ou indirecte avec le champ d'application de son objet, afin de faciliter l'accomplissement de celui-ci.

**Article 4** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**CHAPITRE II – CAPITAL, PARTS SOCIALES**

**Article 5** Le capital social de la Société est fixé à quinze mille euros (EUR 15.000,-) représenté par quinze mille (15.000) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune et entièrement libérées.

Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire dans les Statuts ou dans la Loi ou tout autre accord contractuel conclu entre les associés.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. L'avoir de ce compte de prime d'émission peut être utilisé pour régler le prix de rachat de parts sociales que la Société rachèterait à ses associés, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour distribuer des dividendes aux associés, ou pour affecter ces fonds à la réserve légale.

La Société peut, sans limitation, accepter des capitaux propres ou autres apports sans émettre d'parts sociales ou autres titres en contrepartie de l'apport et peut inscrire les apports à un ou plusieurs comptes. Les décisions quant à

l'utilisation de ces comptes doivent être prises par les associés sous réserve de la Loi et des présents Statuts.

**Article 6** Chaque part sociale donne droit à un (1) vote, soumis aux limitations imposées par la Loi. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un (1) seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**Article 7** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement cessibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Sauf dispositions contraires dans la Loi, les parts sociales ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social, sans préjudice quant aux dispositions de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garanties financières, telle que modifiée.

La Société peut racheter ses propres parts sociales en vue et à condition de les annuler immédiatement, sans préjudice aux dispositions de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garanties financières, telle que modifiée.

**Article 8** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité, de la faillite ou de la dissolution de l'associé unique ou de l'un quelconque des associés.

**CHAPITRE III – GERANCE, COMMISSAIRES AUX COMPTES**

**Article 9** La Société est gérée par un (1) ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le ou les gérants ne doivent pas obligatoirement être des associés.

Le ou les gérants ou, selon le cas, le conseil de gérance seront nommés par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Ils resteront en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif.

**Article 10** Le ou les gérants ou, selon le cas, le conseil de gérance ont les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par les Statuts ou par la Loi aux associés relèvent de la compétence du ou des gérants ou, selon le cas, du conseil de gérance.

**Article 11** Le ou les gérants ou, selon le cas, le conseil de gérance peuvent subdéléguer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou comités de leur choix.

**Article 12** Le conseil de gérance (s'il y en a) peut élire un président parmi ses membres. Le conseil de gérance peut également élire un secrétaire, qui n'a

besoin d'être ni gérant ni associé de la Société et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président ou par deux (2) gérants. Une convocation écrite est envoyée à tous les gérants par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, au moins vingt-quatre (24) heures avant la date de la réunion du conseil de gérance, à moins qu'un délai de convocation plus court n'ait été décidé par tous les gérants. La convocation indiquera le lieu, la date et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour et une indication des affaires à traiter. Si tous les gérants sont présents ou représentés à la réunion, ils peuvent par ailleurs également renoncer aux conditions et formalités de convocation.

Aucune convocation spéciale ne sera requise pour les réunions du conseil de gérance se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée par le conseil de gérance.

Chaque gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par un écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre gérant comme son mandataire. Tout gérant pourra représenter un ou plusieurs gérants.

Les réunions du conseil de gérance se tiendront physiquement à Luxembourg.

Chaque gérant peut participer à une réunion par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'un avec l'autre. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion. Une réunion tenue par ces moyens est réputée être tenue au siège social de la Société.

Sous réserve de ce qui suit, le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée.

**Article 13** Les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés, à l'exception des résolutions du conseil de gérance relatives à la vente et le refinancement des actifs de la Société qui sont adoptées à l'unanimité des gérants présents ou représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance sont signés par deux (2) gérants ou par le président et le secrétaire (s'il y en a). Des copies ou extraits des procès-verbaux peuvent également être délivrés à des tiers en relation d'affaires avec la Société et certifiés soit par deux (2) gérants soit par le président et le secrétaire (s'il y en a). Ces procès-verbaux, copies et extraits ainsi que toutes les déclarations factuelles qu'ils contiennent sont réputées prouver, à l'égard de la Société et de tout tiers intéressé, que les résolutions ont été dûment prises à une réunion du conseil de gérance valablement tenue.

Les résolutions adoptées par le gérant unique sont consignées par écrit et signées par gérant unique.

Une résolution écrite, approuvée et signée par tous les membres du conseil de gérance, est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil de gérance. La date de cette résolution est celle figurant sur l'écrit en question ou, selon le cas, celle figurant en face de la dernière signature sur ledit écrit. Une telle décision peut être consignée dans un (1) ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu signé chacun par un (1) ou plusieurs gérants.

**Article 14** La Société sera également engagée, vis-à-vis des tiers, par (i) la seule signature du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par (ii) les signatures conjointes de deux gérants, ou par (iii) la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui un pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de ce pouvoir.

**Article 15** Le ou les gérants ou, selon le cas, le conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Chaque gérant ou membre du conseil de gérance est uniquement responsable de ses devoirs à l'égard de la Société.

La Société indemnisera tout membre du conseil de gérance, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le cas échéant, ses successeurs, héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu'ils ont à payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des parts sociales en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de gérant, de fondé de pouvoir ou d'employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est pas coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels les personnes susnommées pourraient prétendre en vertu des Statuts.

**Article 16** Au cas où un des gérants aurait ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de la Société, il devra en aviser les autres gérants et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote au sujet de cette transaction.

Dans l'hypothèse d'un gérant unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son gérant ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des conditions normales de marché et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs gérants ou un fondé de pouvoirs de la Société ait un intérêt personnel dans telle autre société ou entreprise, ou en est gérant, associé, membre, actionnaire, fondé de pouvoirs ou employé. Toute personne liée, de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relation d'affaires, ne devra pas être empêchée de délibérer, de voter ou d'agir sur une opération relative à de tels contrats ou transparts sociales au seul motif de ce lien avec cette autre société ou entreprise.

**Article 17** Sous réserve de l'approbation de l'associé unique ou des associés, le ou les gérants peuvent recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

**Article 18** Même après la cessation de leur mandat ou fonction, tout gérant, de même que toute personne invitée à participer à une réunion du conseil de gérance, ne devra pas dévoiler des informations sur la Société dont la divulgation pourrait avoir des conséquences défavorables pour celle-ci, à moins que cette révélation ne soit exigée par (i) une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés à responsabilité limitée ou (ii) l'intérêt du public.

**Article 19** Sauf lorsque, conformément à la Loi, les comptes annuels et/ou les comptes consolidés de la Société doivent être vérifiés par un réviseur d'entreprises agréé, les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses documents comptables, peuvent et devront, dans les cas prévus par la loi, être contrôlés par un (1) ou plusieurs commissaires qui n'ont pas besoin d'être eux-mêmes associés.

Les commissaires ou réviseurs d'entreprises agréés seront, le cas échéant, nommés par les associés qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés sauf dans les cas où le réviseur d'entreprises agréé peut seulement, par disposition de la Loi, être révoqué pour motifs graves ou d'un commun accord.

**CHAPITRE IV – ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES**

**Article 20** Les associés exercent les pouvoirs qui leurs sont dévolus par les Statuts et par la Loi. Si la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs conférés par la Loi à l'assemblée générale des associés.

Toute assemblée générale des associées régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

**Article 21** A moins qu'il n'y ait qu'un (1) associé unique, les associés peuvent également se réunir en assemblées générales des associés, conformément aux conditions fixées par les Statuts et la Loi, sur convocation du ou des gérants, subsidiairement, du ou des commissaires (le cas échéant), ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social émis.

La convocation envoyée aux associés indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale, ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des associés. L'ordre du jour d'une assemblée générale d'associés doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle des associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg, et pourra se tenir à l'étranger (mais à l'extérieur de la France) chaque fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par le ou les gérants, le requièrent.

**Article 22** Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale des associés.

Tout associé peut prendre part aux assemblées générales des associés en désignant par écrit, pouvant être transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire, associé ou non. Le conseil de gérance peut déterminer toute autre condition qui devra être remplie en vue de la participation d'un associé aux assemblées générales des associés.

Les associés participant à une assemblée générale des associés par visioconférence ou toute autre méthode de télécommunication similaire permettant leur identification, seront considérés comme présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces méthodes de télécommunication doivent satisfaire à toutes les exigences techniques afin de permettre la participation effective à l'assemblée et les délibérations de l'assemblée doivent être retransmises de manière continue.

**Article 23** Chaque assemblée générale des associés est présidée par un président ou par une personne désignée par le ou les gérants ou, dans l'absence d'une telle désignation, par l'assemblée générale des associés.

Le président de l'assemblée générale des associés désigne un (1) secrétaire.

L'assemblée générale des associés élit un (1) scrutateur parmi les associés présents à l'assemblée générale des associés.

Le président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale.

**Article 24** Lors de toute assemblée générale des associés autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte sur première convocation (ou consultation par écrit), les associés seront de nouveau convoqués (ou consultés) et les résolutions seront adoptées à la majorité simple, indépendamment du nombre de parts sociales représentées.

Lors de toute assemblée générale des associés, convoquée conformément aux Statuts ou à la Loi, en vue de la modification des Statuts de la Société ou de vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, la majorité exigée sera d'au moins la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

**Article 25** Les procès-verbaux des assemblées générales des associés sont signés par les membres du bureau de l'assemblée générale des associés et peuvent être signés par tous les associés ou mandataires d'associés qui en font la demande.

Les copies ou extraits de résolutions adoptées par les associés, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales des associés sont signés par le président de l'assemblée générale des associés, le secrétaire de l'assemblée générale des associés ou un gérant.

Les résolutions adoptées par l'associé unique seront établies par écrit et signées par l'associé unique.

Si la Société compte plusieurs associés, dans la limite de vingt-cinq (25) associés, les résolutions des associés peuvent être prises par écrit. Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul ou plusieurs documents ayant le même contenu, signés par un ou plusieurs associés. Dès lors que les résolutions à adopter ont été envoyées par le ou les gérants aux associés pour approbation, les associés sont tenus, dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la réception du texte de la résolution proposée, d'exprimer leur vote par écrit en le retournant à la Société par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. Les exigences de quorum et de majorité imposées pour l'adoption de résolutions par l'assemblée générale s'appliquent mutatis mutandis à l'adoption des résolutions écrites.

**CHAPITRE V – ANNEE SOCIALE, COMPTES, DISTRIBUTIONS DE PROFITS**

**Article 26** L'année sociale commence le premier janvier et se termine au trente et un décembre de chaque année.

**Article 27** Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le ou les gérants ou, selon le cas, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance dudit inventaire et du bilan au siège social de la Société.

**Article 28** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Après affectation à la réserve légale, l'associé unique ou les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils peuvent décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, à l'associé unique ou aux associés, chaque part sociale donnant droit à une même proportion dans ces distributions, sauf stipulation contraire dans les Statuts ou dans tout arrangement contractuel auquel les associés sont partie.

Nonobstant les stipulations qui précèdent, le ou les gérants ou, selon le cas, le conseil de peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le ou les gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale.

**CHAPITRE VI – LIQUIDATION, DISPOSITIONS FINALES**

**Article 39** La Société peut être dissoute par une résolution de l'associé unique ou des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées par les Statuts ou par la Loi pour toute modification de Statuts.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins du ou des gérants ou par toute autre personne (qui peut être une personne physique ou morale y compris un associé), nommé par l'associé unique ou les associés, qui déterminent leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le boni de liquidation sera distribué à l'associé unique ou aux associés de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par les règles de distribution de dividendes.

**Article 30** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi. »

**Evaluation des frais**

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes à EUR 2.500,- (deux mille cinq cents euros).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

**DONT ACTE**, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec nous notaire le présent acte.